

1500344-19.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... com trânsito em julgado por crime de roubo majorado, fls. 42 - processo nº 062876-26.2009.8.26.0050). Assim, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal, exaspero a pena base, em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, Eduardo é reincidente (condenação por outro crime de roubo majorado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500344-19.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500344-19.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033868/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 16064010 - 07º D.P. GUARULHOS, 451/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA E ALAN DE LIMA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 04/02/2021, por volta de 22h44min, na Avenida Sagres, nº 19, bairro São João, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, quatro vigas de ferro, avaliadas em R\$ 1.500,00, pertencentes a Sarah Roberta Santos de Aro e Filipe Rodrigues Figueiredo, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta da denúncia que os acusados compareceram ao local dos fatos, imóvel em obras, e ali ingressaram, então passaram a procurar por bens de valor para subtração, tendo Alan se apoderado de quatro vigas de ferro para subtração, nesse

momento, a vítima Filipe chegou ao local para vistoriar a obra, inclusive porque em data anterior, as ferramentas já haviam sido subtraídas do local; os indiciados iniciaram fuga do local, mas a vítima conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que passava por ali e os indiciados foram presos em flagrante.

Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória a Alan, e convertida a prisão em flagrante em preventiva para Eduardo (fls. 62-64).

A denúncia foi recebida em 16/02/2021 (fl. 93). Os réus foram citados (fls. 123 e 125) e apresentaram defesa preliminar (fls. 130-131).

O réu, Alan, não compareceu à audiência de instrução, então foi decretada sua revelia; foi designada audiência de continuação (fls. 268-270).

Nesta audiência, foram colhidos os depoimentos de uma vítima e duas testemunhas comuns e o réu Eduardo foi interrogado ao final, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente, requer-se a fixação da fração máxima em razão da tentativa, diante do curto iter criminis percorrido. No mais, pugna pela fixação de regime aberto, considerando a baixa gravidade, em concreto, do crime, além da primariedade do defendido Alan. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), e pela prova oral a seguir examinada.

A autoria também é certa e segura.

A vítima, Filipe Rodrigues Figueiredo narrou que estava voltando da academia quando passou pela obra e entrou para averiguar, momento em que visualizou um indivíduo moreno, juntando 4 barras de ferro, que eram vigas para a estrutura do telhado, então foi para cima do mesmo e lhe desferiu um soco, mas ele conseguiu sair correndo do local; que em outro cômodo saiu um indivíduo branco, tentando fugir, o qual pulou a corrente e caiu, mas mesmo assim correu do local; que naquele momento,; relatou que nada teve subtraído e que as vigas tem o valor comercial de R\$1.500,00, não os conhecia antes dos fatos.

O policial militar Gustavo Vasconcellos, em juízo, disse que desembarcaram da viatura; e tinha dois indivíduos sentados na calçada em frente ao estabelecimento; o proprietário narrou que em datas anteriores o local já tinha sido furtado, que no dia dos fatos ele passou pelo local e viu os dois indivíduos lá dentro e os rendeu, correu atrás deles, algo assim; não lembra se viu as barras de ferro; os indivíduos ficaram praticamente em silêncio.

Em seu interrogatório, Eduardo negou o delito; disse que estava passando pelo local, que era uma edificação abandonada, sendo que lá dentro havia um indivíduo, e perguntou para ele "posso tirar água do joelho?", ele disse que podia entrar e então entrou, pulando uma corrente; depois, chegou um indivíduo e disse que ele estava roubando e que iria chamar a polícia..

Alan, em seu interrogatório, negou a prática do delito; disse que estava passando pelo local, em uma edificação abandonada e lá entrou, pois é lugar aberto, parecendo um lava-rápido abandonado; que entrou para usar crack; depois, chegou um indivíduo e disse que ele estava roubando e que iria chamar a polícia. Em juiz, não compareceu a audiência e foi decretada a sua revelia.

A prova produzida nos autos, portanto, é suficiente para a condenação. O ofendido Filipe, em juízo, disse que ao entrar na obra viu os dois réus praticando o furto, um deles passando barras de ferro para o outro. Disse não ter dúvidas de que os dois indivíduos presos eram os furtadores que estavam dentro do imóvel quando ingressou no local.

Filipe esclareceu que não conhecia os réus antes dos fatos e que já tinham ocorrido furtos no local, mas não sabe dizer que os praticou. Ora, a vítima não conhecia os acusados e não teria motivos para imputar falsamente a eles a prática de furto. Por outro lado, as pífias versões dos réus não encontram nenhum amparo nos autos. De se frisar, ainda, que o ofendido viu os réus separando as barras de ferro - o que põe

por terra as negativas dos acusados.

Assim, diante das provas dos autos de rigor a condenação.

Quanto à consumação do delito, conforme sedimentado na jurisprudência, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse, não se fazendo necessária que esta ocorra de forma mansa e pacífica. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO TENTADO.

(...)7. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 8. O crime de furto em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse, malgrado não tenha sido mansa e pacífica, por não ter saído da esfera de vigilância da vítima. Contudo, diante da regra non reformatio in pejus, de rigor a manutenção da incidência do redutor de 1/2 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 353.081/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. (...)1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Tendo em vista ter sido o réu impedido de subtrair o bem por circunstâncias alheias a sua vontade, após a inversão da posse, uma vez que a vítima é clara ao afirmar que os réus estavam retirando o bem no momento em que interceptados, é de rigor o reconhecimento da tentativa.

Do concurso de pessoas – Art. 155, 4º do Código Penal.

Qualificadora que deve ser acolhida, tendo em vista que, conforme o depoimento da vítima e das testemunhas, os réus praticava o delito em parceria, um entregando a barra de ferro para o outro.

Passo a dosar a pena.

EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Na primeira fase, a pena de Eduardo deve ser aumentada em razão de mau antecedente (condenação com trânsito em julgado por crime de roubo majorado, fls. 42 – processo nº 062876-26.2009.8.26.0050). Assim, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal, exaspero a pena base, em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, Eduardo é reincidente (condenação por outro crime de roubo majorado, fls. 42/43 – processo nº 0001286-38.2015.8.26.053). Não houve confissão. Assim, a pena supra deve ser acrescida de 1/6, passando a 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada em percentual mínimo, pois os réus já haviam ingressado no local e estavam separando os bens para subtração, quando foram flagrados pelo dono da obra, o que impediu a consumação do crime. Assim, reduzo a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e tres) dias de reclusão e 8 dias-multa.

ALAN DE LIMA SANTOS,

Na primeira fase da pena, observo que o réu não possui maus antecedentes nem é reincidente, Assim, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravante mantenho a pena acima fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem analisadas. Presente, por outra vertente, a causa de diminuição de pena pela tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo as penas em 1/3 (um terço), pelas razões acima expostas, fixando a reprimenda em definitivo em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 06 dias-multa para o delito de furto tentado.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravamento regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Para EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência específica do réu (p. 42/43) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §2º e §3º do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Tendo em vista que o acusado EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA é reincidente, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como do sursis (art. 77 do CP).

Para ALAN DE LIMA SANTOS viável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, bem como o cumprimento da pena em regime aberto

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

CONDENAR o réu, EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

CONDENAR o réu, ALAN DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade aplicada a ALAN DE LIMA SANTOS por duas restritivas de direitos, que consistem em prestação de serviço à comunidade em entidade a ser indicada pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Os réus não se encontram presos por este processo e inexistindo fato novo, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o réu não permaneceu em prisão provisória por este processo.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima, desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Concedo aos réus os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista se tratar de pessoas assistidas pela Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 11 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA